BÀI 4:
VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Giảng viên: ThS. Ngô Thùy Dung
Email: dung.ngo@ut.edu.vn

NỘI DUNG CƠ BẢN

- 4.1 VI PHẠM PHÁP LUẬT
  - *4.1.1 Các dấu hiệu cơ bản*
  - *4.1.2 Cấu thành vi phạm pháp luật*
- 4.2 TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
  - *4.2.1 Nguyên tắc, mục đích truy cứu TNPL*
  - *4.2.2 Cơ sở truy cứu TNPL*

4.1 VI PHẠM PHÁP LUẬT

4.1.1 NHỮNG DẤU HIỆU CƠ BẢN CỦA VPPL

DH1. Hành vi

DH2. Tính trái pháp luật

DH3. Tính có lỗi

DH4. Năng lực trách nhiệm pháp lý của chủ thể

DẤU HIỆU 1: HÀNH VI

Vi phạm pháp luật biểu hiện ra bên ngoài là (một hay nhiều) hành vi nguy hiểm cho xã hội do con người thực hiện.

Hành vi là gì?

Lóe lên trong đầu: Đi cướp ngân hàng

Chuẩn bị vũ khí, lên kế hoạch để đi cướp

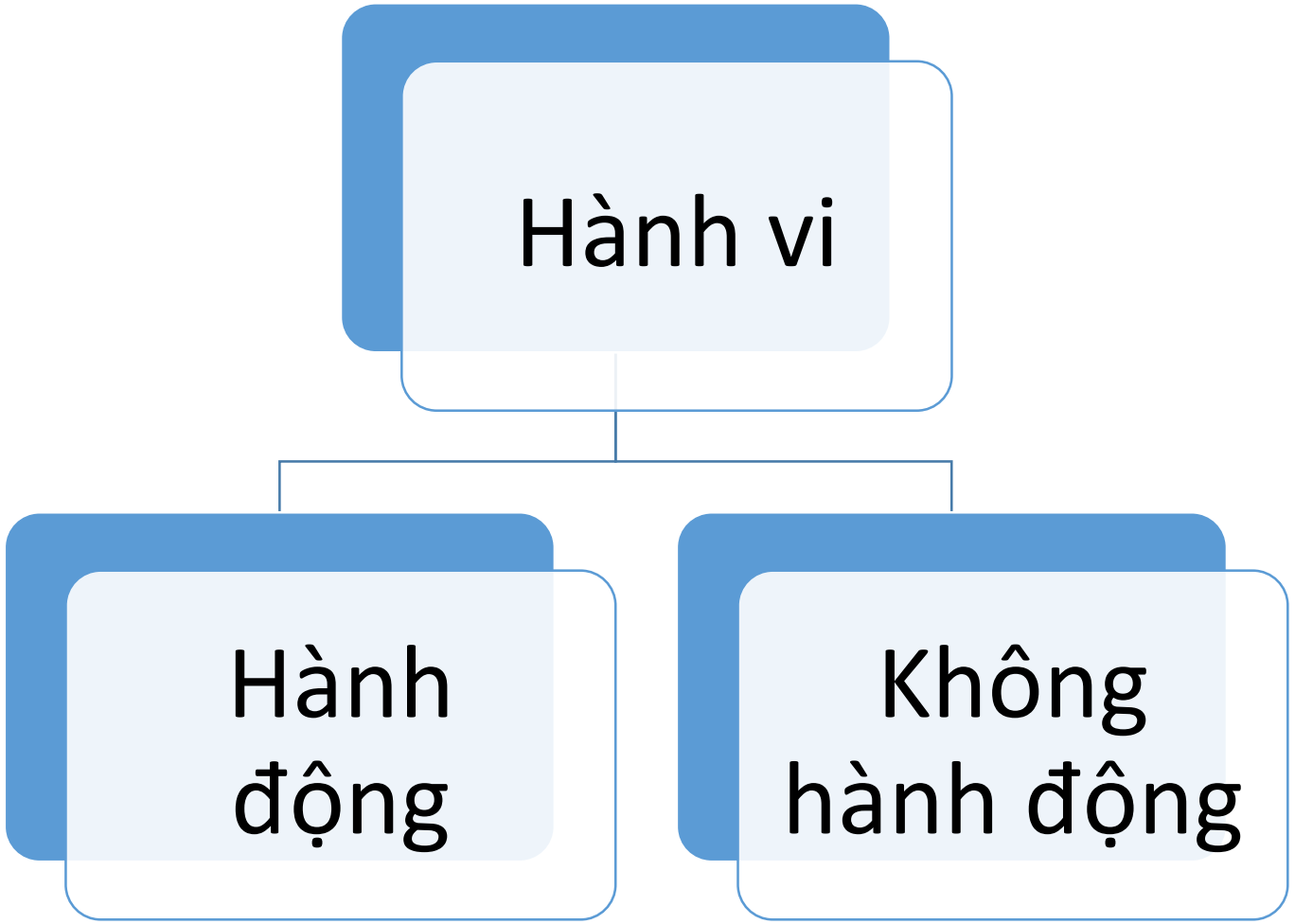
Đi cướp

Ý nghĩ, ý tưởng, ý định
Suy nghĩ, quan điểm, tư tưởng

Biểu hiện ra bên ngoài, có tính hiện thực: hành vi chuẩn bị

Biểu hiện ra bên ngoài, có tính hiện thực: hành vi cướp

DẤU HIỆU 1: HÀNH VI



Hành động hay không hành động?

Quy định pháp luật	Hành vi	Xếp loại hành vi
Nghĩa vụ/ bắt buộc/phải thực hiện	Không thực hiện/ không làm	Không HĐ
Cấm/không được	Thực hiện/ làm	Hành động
Khuôn mẫu, giới hạn (phải làm theo cách thức mà pháp luật đặt ra)	Thực hiện, không đúng	Hành động

DẤU HIỆU 1: HÀNH VI

Hành vi nguy hiểm cho xã hội do con người thực hiện.

- Nếu không có hành vi thì không vi phạm pháp luật.
- Suy nghĩ, quan điểm tuy nguy hiểm nhưng không bao giờ vi phạm pháp luật.
- Hành vi không do con người thực hiện thì không vi phạm pháp luật

DH2. TÍNH TRÁI PHÁP LUẬT

Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật. Tức là những *xử sự không đúng (không phù hợp*) với các quy định của pháp luật, *xâm hại quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ*.

Xác định tính trái pháp luật

Quy định pháp luật	Tính trái pháp luật	Ví dụ
Nghĩa vụ/ bắt buộc/phải thực hiện	Không thực hiện nghĩa vụ mà pháp luật quy định	*Không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy;* *Không nộp thuế*
Cấm/không được	Thực hiện hành vi bị pháp luật cấm/không cho phép thực hiện	*Vượt đèn đỏ, lạng lách, đánh võng;* *Cướp tài sản, giết người*
Khuôn mẫu, giới hạn (Làm theo cách thức mà pháp luật đặt ra)	Thực hiện không đúng, vượt quá giới hạn pháp luật cho phép	*Không cài quai mũ bảo hiểm khi đi xe máy;* *Chạy xe máy vượt quá tốc độ quy định*.

DH2. TÍNH TRÁI PHÁP LUẬT

Những hành vi không xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ thì không vi phạm pháp luật.

DH3. TÍNH CÓ LỖI

Vi phạm pháp luật là hành vi có lỗi của chủ thể. Hay người thực hiện hành vi có lỗi.

Xác định lỗi của người thực hiện hành vi

Những **hành vi trái pháp luật** được thực hiện trong những hoàn cảnh, điều kiện mà chủ thể không thể xử sự hoặc không thể lựa chọn cách xử sự nào khác thì hành vi trái pháp luật đó không có lỗi.

DH4. NĂNG LỰC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật là người có năng lực trách nhiệm pháp lý.

Khái niệm năng lực trách nhiệm pháp lý

Năng lực chịu trách nhiệm pháp lý là khả năng gánh chịu hậu quả bất lợi khi chủ thể (cá nhân, tổ chức) thực hiện hành vi trái pháp luật.

Năng lực trách nhiệm pháp lý

Tổ chức có năng lực trách nhiệm pháp lý từ khi tổ chức ra đời hợp pháp đến khi không còn tồn tại.

Năng lực trách nhiệm pháp lý

Cá nhân có năng lực trách nhiệm pháp lý là người đạt độ tuổi, có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

- ***Độ tuổi chịu trách nhiệm pháp lý***: phụ thuộc vào loại vi phạm (Hình sự, dân sự, hành chính, kỷ luật), mức độ vi phạm.
- ***Khả năng nhận thức và điều khiển hành vi***: không mắc bệnh tâm thần, hoặc bệnh khác làm mất đi khả năng nt và điều khiển hv.

KHÁI NIỆM

Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

Các nhận định dưới đây đúng hay sai vì sao?

a, Hành vi vi phạm pháp luật chỉ biểu hiện dưới dạng hành động.

b, Mọi hành vi trái pháp luật đều vi phạm pháp luật.

c, Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều hành vi trái pháp luật.

d, Có lỗi thì vi phạm pháp luật.

e, Hành vi không có lỗi thì không vi phạm pháp luật.

KHÁI NIỆM

Vi phạm pháp luật	***1. Hành vi trái pháp luật***
	2. Có lỗi
	3. Chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý
	4. Xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ

4.1.2 CẤU THÀNH VI PHẠM PHÁP LUẬT

- Cấu thành vi phạm pháp luật là các yếu tố cụ thể tạo nên vi phạm pháp luật do pháp luật quy định.
- Cấu thành bao gồm các dấu hiệu cơ bản của vi phạm pháp luật và những yếu tố khác tùy theo quy định pháp luật.

4.1.2 CẤU THÀNH VI PHẠM PHÁP LUẬT



Mặt khách quan



Mặt chủ quan



Chủ thể



Khách thể

MẶT KHÁCH QUAN

Mặt khách quan là những biểu hiện ra bên ngoài của vi phạm pháp luật.

MẶT KHÁCH QUAN

Thứ nhất	• **Hành vi trái pháp luật***
Thứ hai	• Hậu quả do hành vi trái pháp luật gây ra
Thứ ba	• Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật và hậu quả
Thứ tư	• Các yếu tố khác: thời gian, địa điểm, công cụ, phương tiện…

Hành vi trái pháp luật

Hành vi trái pháp luật* là hành vi nguy hiểm cho xã hội, do con người thực hiện dưới dạng hành động hoặc không hành động; không đúng (không phù hợp) với các quy định của pháp luật, xâm hại quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

Điều 108. Tội phản bội Tổ quốc

1. Công dân Việt Nam nào **câu kết với nước ngoài** nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiềm lực quốc phòng, an ninh, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

2. Phạm tội trong trường hợp có nhiều tình tiết giảm nhẹ, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 155. Tội làm nhục người khác

1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

Hậu quả của hành vi trái pháp luật

Hậu quả là những thiệt hại do hành vi trái pháp luật gây ra.

VD: tài sản bị hư hỏng, số người chết, tỉ lệ thương tật…

Điều 124. Tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ

1. Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà vứt bỏ con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Phân loại hậu quả

Xét theo mức độ hiện thực

Đã xảy ra => thiệt hại thực tế

(100%)

Chưa xảy ra => khả năng, nguy cơ gây thiệt hại

(1% - 99%)

Phân loại hậu quả

Xét theo tính chất

- *Thiệt hại vật chất*
- *Thiệt hại tinh thần*
- *Thiệt hại khác cho xã hội*

Mối quan hệ giữa hành vi - hậu quả

Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật và hậu quả do hành vi đó gây ra.

- Hành vi xảy ra ***trước***, hậu quả xuất hiện ***sau***;
- Hậu quả xảy ra là ***tất yếu*** từ hành vi trái pháp luật;
- Hậu quả xảy ra là ***trực tiếp*** từ hành vi trái pháp luật.

Các yếu tố khác của Mặt khách quan

- Thời gian, địa điểm
- Công cụ, phương tiện
- Cách thức thực hiện hành vi

Địa điểm vi phạm - Điều 302. Tội cướp biển

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Tấn công tàu biển, phương tiện bay hoặc phương tiện hàng hải khác đang ở biển cả hoặc ở nơi không thuộc quyền tài phán của quốc gia nào;

b) Tấn công hoặc bắt giữ người trên tàu biển, phương tiện bay hoặc phương tiện hàng hải khác quy định tại điểm a khoản này;

c) Cướp phá tài sản trên tàu biển, phương tiện bay hoặc phương tiện hàng hải khác quy định tại điểm a khoản này.

Điều 290. Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản

1. Người nào sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện một trong những hành vi sau đây, nếu không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 173 và Điều 174 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Sử dụng thông tin về tài khoản, thẻ ngân hàng của Cơ quan, tổ chức, cá nhân để chiếm đoạt tài sản của chủ tài khoản, chủ thẻ hoặc thanh toán hàng hóa, dịch vụ;

b) Làm, tàng trữ, mua bán, sử dụng, lưu hành thẻ ngân hàng giả nhằm chiếm đoạt tài sản của chủ tài khoản, chủ thẻ hoặc thanh toán hàng hóa, dịch vụ;

c) Truy cập bất hợp pháp vào tài khoản của cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm chiếm đoạt tài sản;

d) Lừa đảo trong thương mại điện tử, thanh toán điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, kinh doanh đa cấp hoặc giao dịch chứng khoán qua mạng nhằm chiếm đoạt tài sản;

đ) Thiết lập, cung cấp trái phép dịch vụ viễn thông, internet nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cách thức thực hiện hành vi



Trộm cắp tài sản



Cướp tài sản



Cướp giật tài sản



Cưỡng đoạt tài sản

7.1.2 CẤU THÀNH VI PHẠM PHÁP LUẬT



Mặt khách quan



Mặt chủ quan



Chủ thể



Khách thể

MẶT CHỦ QUAN

Mặt chủ quan của vi phạm pháp luật là những yếu tố tâm lý của chủ thể vi phạm pháp luật.

MẶT CHỦ QUAN

- Lỗi*
- Động cơ
- Mục đích

MẶT CHỦ QUAN - LỖI

Lỗi là trạng thái tâm lý của chủ thể đối với hành vi của mình và hậu quả do hành vi đó gây ra.

Phân biệt lỗi và hành vi

Hành vi	Lỗi
Động từ: khẳng định hoặc phủ định	**Trạng thái tâm lý** đối với hành vi trái pháp luật, hậu quả do hành vi đó gây ra
Quy định của pháp luật để xác định	Quy luật về tâm lý

MẶT CHỦ QUAN - LỖI

Muốn xác định lỗi:

- *Xác định hành vi trái pháp luật;*
- *Xác định hậu quả do hành vi đó gây ra;*
- *Đối chiếu với các dấu hiệu nhận biết lỗi;*
- *Kết luận.*

MẶT CHỦ QUAN – LỖI

Lỗi Cố ý

- Trực tiếp
- Gián tiếp

Lỗi Vô ý

- Vì quá tự tin
- Do cẩu thả

MẶT CHỦ QUAN – LỖI

Lỗi cố ý trực tiếp: là trạng thái tâm lý trong đó chủ thể vi phạm nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả nguy hiểm cho xã hội do hành vi của mình gây ra và mong muốn cho hậu quả xảy ra.

MẶT CHỦ QUAN – LỖI

***Lỗi cố ý gián tiếp*: là trạng thái tâm lý trong đó chủ thể vi phạm nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả nguy hiểm cho xã hội do hành vi của mình gây ra nhưng có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra.**

MẶT CHỦ QUAN – LỖI

Lỗi vô ý vì quá tự tin: là trạng thái tâm lý trong đó chủ thể nhận thức rõ hành vi của mình gây nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả nguy hiểm cho xã hội nhưng tin rằng hậu quả không xảy ra hoặc có thể ngăn chặn được.

MẶT CHỦ QUAN – LỖI

Lỗi vô ý do cẩu thả: là trạng thái tâm lý trong đó chủ thể vi phạm không nhận thấy trước hậu quả nguy hiểm cho xã hội do hành vi của mình gây ra, mặc dù có thể hoặc bắt buộc phải nhận thấy trước hậu quả đó.

Phân biệt lỗi

Tiêu chí	Cố ý trực tiếp	Cố ý gián tiếp	Vô ý vì quá tự tin	Vô ý do cẩu thả
Nhận thức về mức độ nguy hiểm của hành vi	có	có	có	không
Nhận thức về hậu quả có thể xảy ra	có	có	có	không
Thái độ đối với hậu quả	Mong muốn	Để mặc	Tin rằng không xảy ra	Không mong muốn

CHO TÌNH HUỐNG SAU:

Ruộng nhà ông Phương có chuột tràn đồng. Xót đám ruộng ông làm bẫy điện. Một số ruộng gần đường đi lại đặt thông báo có bẫy điện. Nghĩ ruộng của mình nằm giữa các ruộng khác, không ai đi vào, ông Phương không đặt biển báo, không mắc đèn làm hiệu ban đêm. Lịch kéo điện của ông từ 19g đến 5g sáng hôm sau an toàn được một tuần. Đến ngày 11-6-2007, từ ruộng lúa nhà ông Phương bốc mùi hôi nồng nặc. Dân trong ấp túa ra. Giữa ruộng lúa xanh cao khoảng 40cm, xác một người nằm sấp đã trương phình.

Hỏi: Lỗi của ông Phương là gì?

MẶT CHỦ QUAN - LỖI

Muốn xác định lỗi:

- *Xác định hành vi trái pháp luật;*
- *Xác định hậu quả do hành vi đó gây ra;*
- *Đối chiếu với các dấu hiệu nhận biết lỗi;*
- *Kết luận.*

MẶT CHỦ QUAN – ĐỘNG CƠ

Động cơ vi phạm: động lực thúc đẩy chủ thể thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Điều 125. Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

Người nào giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh **do** hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc đối với người thân thích của người đó, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

MẶT CHỦ QUAN – MỤC ĐÍCH

Mục đích vi phạm: kết quả cuối cùng mà trong suy nghĩ của mình chủ thể mong muốn đạt được khi thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Điều 108. Tội phản bội Tổ quốc

1. Công dân Việt Nam nào **câu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiềm lực quốc phòng, an ninh**, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

2. Phạm tội trong trường hợp có nhiều tình tiết giảm nhẹ, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

7.1.2 CẤU THÀNH VI PHẠM PHÁP LUẬT



Mặt khách quan



Mặt chủ quan



Chủ thể



Khách thể

CHỦ THỂ VPPL

Chủ thể vi phạm pháp luật* là người (cá nhân, tổ chức) thực hiện hành vi trái pháp luật, có năng lực trách nhiệm pháp lý.

Điều 108. Tội phản bội Tổ quốc

1. **Công dân Việt Nam nào** câu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiềm lực quốc phòng, an ninh, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

2. Phạm tội trong trường hợp có nhiều tình tiết giảm nhẹ, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 124. Tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ

1. **Người mẹ nào** do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. **Người mẹ nào** do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà vứt bỏ con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Điều 125. Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

Người nào giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc đối với người thân thích của người đó, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

7.1.2 CẤU THÀNH VI PHẠM PHÁP LUẬT



Mặt khách quan



Mặt chủ quan



Chủ thể



Khách thể

KHÁCH THỂ VPPL

Khách thể vi phạm pháp luật* là những quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ bị hành vi vi phạm pháp luật xâm hại.

PHÂN BIỆT KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG

KHÁCH THỂ

- ***Quan hệ xã hội bị hành vi trái PL xâm hại***

ĐỐI TƯỢNG

- ***Cái chịu sự tác động trực tiếp của hành vi trái PL***

PHÂN LOẠI VI PHẠM PHÁP LUẬT

1. Vi phạm pháp luật Hình sự
2. Vi phạm pháp luật Dân sự
3. Vi phạm pháp luật Hành chính
4. Vi phạm kỷ luật

4.2 TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

4.2.1 Khái niệm

Trách nhiệm pháp lý là hậu quả bất lợi Nhà nước áp dụng với chủ thể vi phạm pháp luật, được các quy phạm pháp luật xác lập và điều chỉnh ở bộ phận chế tài của quy phạm pháp luật.

4.2.1 Đặc điểm trách nhiệm pháp lý

- Cơ sở trách nhiệm pháp lý là vi phạm pháp luật của chủ thể;
- Chủ thể vi phạm pháp luật chịu trách nhiệm pháp lý trước Nhà nước.
- Việc truy cứu trách nhiệm pháp lý dựa trên các quy định của các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực.
- Trách nhiệm pháp lý của chủ thể luôn gắn liền với những biện pháp cưỡng chế được quy định trong chế tài của quy phạm pháp luật.

4.2.2 Căn cứ truy cứu TNPL

4.2.2.1 Cơ sở pháp lý

- Những quy định pháp luật hiện hành có liên quan đến vi phạm pháp luật.

4.2.2.2 Cơ sở thực tiễn

- Các yếu tố cấu thành của vi phạm pháp luật trong thực tế.

CƠ SỞ PHÁP LÝ

- ✓Thẩm quyền giải quyết vụ việc;
- ✓Trình tự, thủ tục giải quyết vụ việc;
- ✓Các biện pháp có thể áp dụng với chủ thể vi phạm;
- ✓Thời hiệu truy cứu trách nhiệm pháp lý;
- ✓Các trường hợp miễn trách nhiệm pháp lý, Ân xá, thời hạn trừng phạt đã hết, nộp phạt xong…

CƠ SỞ THỰC TIỄN

- Hành vi trái pháp luật;
- Hậu quả do hành vi trái pháp luật gây ra;
- Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật với hậu quả do hành vi đó gây ra;
- Lỗi, động cơ, mục đích;
- Các yếu tố khác như: thời gian, địa điểm, cách thức thực hiện hành vi vi phạm…;
- Chủ thể phải có năng lực trách nhiệm pháp lý;
- Tính chất và tầm quan trọng của khách thể.

PHÂN LOẠI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

1. • VPPL Hình sự
2. • VPPL Dân sự
3. • VPPL Hành chính
4. • VP kỷ luật

1. • TN Hình sự
2. • TN Dân sự
3. • TN Hành chính
4. • TN kỷ luật

Các nhận định dưới đây đúng hay sai, vì sao?

a. Không có hậu quả xảy ra thì không vi phạm pháp luật.

b. Hậu quả do hành vi vi phạm pháp luật gây ra chỉ là thiệt hại thực tế.

c. Người đủ 18 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm pháp lý về mọi hành vi trái pháp luật của mình.

d. Mọi hành vi trái pháp luật đều bị truy cứu trách nhiệm pháp lý.

e. Hành vi nguy hiểm mà chưa gây ra hậu quả thì không bị truy cứu trách nhiệm pháp lý.

THE END